

1523269-72.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523269-72.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523269-72.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187350/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 26066973 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2187350 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO GEISON MARQUES DO VALE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

FRANCISCO GEISON MARQUES DO VALE foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 11 de julho de 2022, por volta das 19:01h, na Avenida Celso Garcia, 3238, Tatuapé, nesta cidade e comarca, FRANCISCO GEISON MARQUES DO VALE, qualificado a fls. 14, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 06 papелotes contendo MDMA, 06 pequenas porções contendo LSD, 15 comprimidos da substância conhecida por "ecstasy", 33 "trouxinhas" contendo cocaína, além de 03 porções de maconha, conforme auto de exibição e apreensão de

fls. 04/05 e laudo de constatação de fls. 22-26, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em regular audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 45/49).

O réu constituiu defensor e apresentou a defesa prévia (fls. 69/80), a denúncia foi recebida (fls. 90), o réu foi regularmente citado.

Na instrução criminal, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição e formulou pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais militares CRISTIANE e JONAS, ouvidos na fase policial, relataram que foram acionados, via COPOM, para atenderem ocorrência versando sobre acidente de trânsito com vítima. Chegando ao local, constataram se tratar de acidente carro versus moto, sendo que o motorista da motocicleta HONDA POP, cor preta, placa GAW8J48, FRANCISCO GEISON MARQUES DO VALE, já estava sendo socorrido pela UR03120 ao Hospital Municipal do Tatuapé, enquanto que a motorista do veículo HONDA FIT, cor dourada, placas DHV4H47, PRISCILA DA SILVA FARIAS encontrava-se no local e narrou que trafegava com seu veículo pela Avenida Celso Garcia, quando o motorista do veículo que vinha em sentido contrário parou, a fim de lhe dar passagem para acessar a Rua Engenho Velho, quando o motociclo atingiu seu carro frontalmente. Aduzem os militares que foram localizadas três porções de substâncias esverdeadas que aparentavam ser maconha, cento e noventa e três reais em notas de pequeno valor, um aparelho de telefone celular e uma máquina de cartão no interior da "bag" que Francisco trazia consigo, assim também encontraram seis porções de uma substância branca aparentando ser cocaína no chão da via pública, próximo ao local em que Francisco caiu. Ademais, os bombeiros, ao atenderem a vítima no Hospital, lograram localizar no bolso esquerdo da jaqueta que ele vestia vinte e sete porções de substância branca aparentando ser cocaína, cinco invólucros contendo cada um três comprimidos aparentando ser êxtase, seis envelopes contendo substância semelhante a MD e três invólucros contendo, cada um, três porções de LSD. Indagado a respeito daquelas substâncias, Francisco nada teria respondido. Diante disso, a ocorrência foi apresentada nesta Delegacia para as providências cabíveis.

Interrogado em juízo, o réu confessou a traficância. Fez isso porque precisava de dinheiro. Estava passando necessidade financeira. Para transportar as drogas iria ganhar cem reais. Caiu com a moto durante o trajeto, não conseguindo chegar até o destino.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas.

Constata-se, portanto, que os policiais militares prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizado ou conhecimento com o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 97/100, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu era entorpecente.

Na aplicação da pena pela acusação do tráfico, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da lei 11.343/06, considerando a primariedade, é aplicável a pena base no mínimo legal, o que equivale a (05) cinco anos de reclusão e pagamento de (500) quinhentos três dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nesta fase, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que não há indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa, reduzo a pena em 2/3, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena que se torna definitiva já que não há outras causas a serem apreciadas.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal.

Embora o regime deva ser o fechado para cumprimento de pena, em função do disposto

no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, observo que neste caso específico dos autos, o acusado é primário e confessou os fatos, de forma que a custódia mais rigorosa não se justifica, sendo, portanto, conferido o regime aberto para início de cumprimento de pena. Poderá recorrer em liberdade em virtude disso. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Por fim, cabe decidir a respeito da substituição da pena privativa de liberdade. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (redação do art. 44 do Código Penal). II - O condenado que preenche esses requisitos faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III - Ordem concedida para restabelecer a sentença proferida pelo magistrado de piso, que decidiu pela substituição. (STF - HC: 138828 MS - MATO GROSSO DO SUL 0063107-70.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 12-06-2017).

Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ. HC184497-SP. Relator: Ministro Jorge Mussi, j. 07.02.2013, DJe 19.02.2013; HC 216197-RS. Relator: Ministra Laurita Vaz, j. 07.02.2013, DJe 18.02.2013.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu FRANCISCO GEISON MARQUES DO VALE à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão, no regime aberto, a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito conforme acima estabelecido, e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", e § 4º, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso. Ao trânsito em julgado expeça-se a guia.

Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais. São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA